

1502372-23.2021.8.26.0320

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Receptação

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/09/2022

... ali parado em local conhecido por tráfico ao passo que o outro policial disse que o acusado mostrou "nervosismo", de modo que deve ser reconhecida a nulidade da busca.

Não obstante eventual entendimento pessoal deste magistrado em sentido diverso, a uniformidade da jurisprudência dos tribunais é importante para assegurar os princípios constitucionais da isonomia e da segurança ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502372-23.2021.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502372-23.2021.8.26.0320

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Receptação

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3051882/2021 - 02º D.P. LIMEIRA, 18654142 - 02º D.P. LIMEIRA, 18654138 - 02º D.P. LIMEIRA, 18654139 - 02º D.P. LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS OTAVIO CAMPOS DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Vistos.

LUCAS OTAVIO CAMPOS DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no art. 180, § 3º, do Código Penal, porque, segundo constou da denúncia, no ano de 2020, em data incerta, nesta Comarca, adquiriu ou recebeu o aparelho celular marca Motorola, modelo G5 S, que, por sua natureza e pela condição de quem a ofereceu, devia presumir obtida por meio criminoso.

Recebida a denúncia (fls. 59/60), com citação às fls. 70 e apresentação de resposta à acusação às fls. 76/77.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia,

decretando-se a revelia do réu.

Em debates, o Ministério Público pugnou pela desclassificação para o delito de apropriação de coisa achada, ao passo que a Defesa pleiteou a nulidade da busca pessoal, ou, subsidiariamente, fixação de pena e regime mais favoráveis.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A ação é improcedente.

Conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça que me vejo obrigado a acatar, "exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência".

E prossegue a C. Corte responsável pela uniformização da lei federal no País: "o art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial" (RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 158580 - BA (2021/0403609-0)).

No caso dos autos, houve divergência entre os policiais sobre o que gerou a fundada suspeita: um dos policiais narrou que a abordagem deu-se apenas porque o réu estava ali parado em local conhecido por tráfico ao passo que o outro policial disse que o acusado mostrou "nervosismo", de modo que deve ser reconhecida a nulidade da busca.

Não obstante eventual entendimento pessoal deste magistrado em sentido diverso, a uniformidade da jurisprudência dos tribunais é importante para assegurar os princípios constitucionais da isonomia e da segurança jurídica. Portanto, não deve limitar-se somente ao processo civil.

Como destaca Franklyn Roger Alves Silva, "o Judiciário brasileiro parece não querer amadurecer a ponto de compreender que o processo não é o espaço adequado para o lançamento de posições pessoais despidas de qualquer embasamento e observância aos precedentes existentes no ordenamento jurídico", concluindo que "o volume excessivo de demandas aforadas perante o STJ e o STF deriva da ausência de conscientização do primeiro e segundo graus de jurisdição da necessidade de se preservar a uniformidade de entendimentos, e a existência de um mecanismo capaz de buscar a estabilidade e o respeito à jurisprudência e o respeito à jurisprudência é uma saída imediata" (Os Efeitos do Novo Código de Processo Civil no Direito Processual Penal: Um Feixe de Luz Para o Caminho da Sofisticação ou a Permanência na Escuridão? Revista Forense, Rio de Janeiro, v. 423, ano 112, p. 38-78, jan-jun 2016, p. 72).

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação para ABSOLVER LUCAS OTAVIO CAMPOS DA SILVA, qualificado nos autos, da imputação que lhe foi dirigida, o que faço nos termos do art. 386, II, do CPP.

Certificado o trânsito em julgado para o Ministério Público e à Defesa (e dispensada a intimação do réu, por ausência de prejuízo), procedidas as anotações

de praxe, arquivem-se os autos.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Limeira, 06 de setembro de 2022.

GUILHERME LOPES ALVES LAMAS
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA